

Nr. 93 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Änderungsgesetzes über die Heimarbeit. 14. Juni 1939*R 43 II/556, Bl. 45–47 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die Erfahrungen, die mit dem Gesetz über die Heimarbeit vom 23. März 1934² in den vier Jahren seines Bestehens gemacht worden sind, sind im ganzen gesehen sehr gut. Wenn es trotzdem wünschenswert ist, einige Vorschriften des Gesetzes zu ändern oder zu ergänzen, so beruht dies auf Grund praktischer Beobachtung in der Erkenntnis, daß das Gesetz über die Heimarbeit eine besonders scharfe Waffe sein muß, um den Kampf gegen die Ausnutzung der Heimarbeiter, die hier und da noch immer versucht wird, möglichst erfolgreich zu führen.

Zu Abschnitt 1: I.

1. Der vom Gesetz über die Heimarbeit erfaßte Personenkreis bedarf in einem Punkte noch der Ausdehnung. Es stehen noch einige Personengruppen außerhalb des Gesetzes, deren Beschäftigungsverhältnis dem des Heimarbeiters völlig gleicht. Wie die gewerblichen Heimarbeiter verrichten z. B. in der Urproduktion in Samenzüchtereien Beschäftigte ihre Arbeit nicht im Betriebe, sondern in eigener Wohnung oder selbstgewählter Arbeitsstätte. Sie sind jedoch nicht wie die Heimarbeiter im Auftrag eines Gewerbetreibenden oder Zwischenmeisters tätig, so daß sie bisher nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes über die Heimarbeit fielen. Dabei sind diese Personen ebenso schutzbedürftig wie die übrigen Heimarbeiter, so daß es erforderlich ist, dem Reichstreuhänder der Arbeit die Möglichkeit zu geben, auch diese Beschäftigten durch Gleichstellung dem besonderen Schutz des HAG zu unterstellen. Die Tätigkeit dieses neu geschützten Personenkreises muß nach dem Entwurf in sich regelmäßig wiederholenden Arbeitsvorgängen bestehen. Damit ist klargelegt, daß die freie schöpferische Arbeit nicht erfaßt wird, sondern daß es sich stets um eine mehr oder minder mechanische Tätigkeit handeln muß. Auftraggeber ist nicht ein Gewerbetreibender oder Zwischenmeister, sondern ein anderer Unternehmer, etwa ein Landwirt oder Bauer.

Der bisherige unbestimmte Begriff der „arbeitnehmer-ähnlichen Person“ wurde im § 2 Abs. 2 Nr. 3 durch einen schärfer umrissenen Begriff ersetzt, der den besonderen Verhältnissen der Heimarbeit Rechnung trägt³. Da der Personenkreis nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Gewerbetreibende umfaßt, die nicht Hausgewerbetreibende sind, wurde für die Gleichstellung die Mitwirkung des Reichswirtschaftsministers vorgesehen.

Nach dem bisherigen Recht gelten für die den Heimarbeitern Gleichgestellten nur die allgemeinen Schutzvorschriften und der Entgeltschutz (Zweiter und Fünfter Abschnitt des Gesetzes). Es wird nunmehr die Möglichkeit gegeben, den Umfang der Gleichstellung auf einzelne Vorschriften des

¹ KabVorl. des RAM vom 14. 6. 1939 zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren, in der Rkei am 24. 6. eingegangen und am 28. 6. mit Fristsetzung bis 19. 7. in Kabinettsufluss gesetzt; R 43 II/556, Bl. 41–47; auch in R 2/18883, unfol.; R 3001/22074, Bl. 70–76. Die Erstvorlage des ÄndG datierte vom 10. 6. 1938; s. R 3001/22074, Bl. 47–53. Hierzu hatte der RJuM mit Schreiben vom 1. 8. einige Kautelen für das Verzugsbußverfahren gefordert, insbes. das ungeschmälerte Klagerecht des Unternehmers vor den Arbeitsgerichten; ebd. Bl. 56 f. Der RAM war diesen Wünschen schon in einer revid. Entw.-Fassung vom 14. 1. 1939 entgegengekommen; ebd. Bl. 58–64.

² HAG (RGBl. I S. 214); s. ARH I/2, Nr. 321 P. 13.

³ § 2 (2) Nr. 3 stellte „andere im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende, die infolge ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit eine ähnliche Stellung wie Hausgewerbetreibende einnehmen“, fakultativ den Heimarbeitern gleich.

Zweiten und Fünften Abschnittes des Gesetzes zu beschränken oder ihn erforderlichenfalls auf sämtliche Vorschriften des Gesetzes zu erstrecken, damit unter Umständen auch die Vorschriften des Gefahrenschutzes angewendet werden können.

2. Wenn auch der besondere Schutz des Reichs für die in Heimarbeit Beschäftigten im allgemeinen dringend notwendig ist, so gibt es doch einzelne Gruppen, die zwar als Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende unter das Gesetz über die Heimarbeit fallen, diesen Schutz aber nicht benötigen. Es handelt sich hierbei meist um hoch qualifizierte Facharbeiter, wie z. B. in dem Goldschmiedegewerbe, deren Entgelt schon infolge der hochwertigen Arbeit auf einer entsprechenden Höhe gehalten wird. In diesen Fällen kann auf die Anwendung der durch die Schutzbedürftigkeit der Heimarbeit bedingten zahlreichen Formvorschriften verzichtet werden. Bisher gab das Gesetz keine Handhabe, Ausnahmen zuzulassen und die Anwendung des Gesetzes über die Heimarbeit oder einzelner seiner Vorschriften auszuschließen. Diese Möglichkeit wird nunmehr durch § 2 Abs. 5 geschaffen.

II.

Die Vorschrift über die Arbeitsruhe, die bisher als § 10 in der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Heimarbeit vom 20. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 261) enthalten war, wird in den § 11 des Gesetzes als Abs. 1 übernommen, um die Arbeitszeitschutzvorschriften im Gesetz selbst zu vereinigen.

III.

Die Ermächtigung des § 13 Abs. 2 über die Einschränkung der Kinderarbeit in der Heimarbeit ist auf Grund des § 30 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes vom 30. April 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 437)⁴ am 1. Januar 1939 außer Kraft getreten.

IV.

Das Verzugsbußverfahren hat bei Durchführung des Entgeltschutzes der Heimarbeiter zweifellos gute Dienste geleistet. Es bedarf aber, da es bisher ziemlich umständlich war, noch der Verbesserung und der schärferen Ausgestaltung zu einem der Beitreibung der Minderbezahlung dienenden Zwangsverfahren. Manche Auftraggeber legten es darauf an, zunächst untertariflich zu bezahlen und erst auf die Androhung einer Verzugsbuße hin sich auf die Einhaltung der Tariflöhne zu besinnen. Weiter wurde nicht selten versucht, den Heimarbeiter durch Androhung der Auftragsentziehung zu bewegen, auf die Nachzahlung zu verzichten oder zusätzliche Arbeit ohne Entgelt zu leisten, so z. B. anstelle eines Dutzends 14 Stück zu liefern. Die Zahlungsbelege, die als Nachweis für die Nachzahlung vorzulegen sind, haben sich als Beweismittel nicht als ausreichend erwiesen, da der Heimarbeiter infolge Unerfahrenheit und wirtschaftlicher Abhängigkeit sich leicht auf Druck hin zur Bestätigung von Leistungen bewegen läßt, die er tatsächlich nicht erhalten hat. Derartige Fälle mußten leider immer wieder aufgegriffen werden. Schließlich kamen auch Fälle vor, in denen vom Auftraggeber zwar die Buße eingetrieben wurde, die Nachzahlung an den Heimarbeiter aber hartnäckig verweigert wurde. Zwar steht dem Heimarbeiter in diesen Fällen der Klageweg offen; erfahrungsgemäß beschreitet er ihn jedoch auch in Fällen offenkundiger untertariflicher Bezahlung nicht, da er ängstlich irgend eine Arbeitseinbuße befürchtet. Daher ist es erforderlich, das bisherige Verfahren zu vereinfachen und durch stärkere Hervorhebung des Zwangsverfahrens schlagkräftiger zu machen. Diesem Zweck dienen 4 Neuerungen:

– 1.

Die Verzugsbuße wird nicht erst angedroht, sondern sofort bei der Aufforderung zur Nachzahlung des Minderbetrages verhängt. Hierbei erhält der Reichstreuhänder die Möglichkeit, in der Aufforderung zur Nachzahlung zu verlangen, daß der Minderbetrag an ihn gezahlt wird. Der Nachzahlungs-

⁴ Näheres s. ARH IV, Nr. 7; ARH V, Nrr. 1 und 85.

verpflichtete wird dann nur durch Leistung an den Reichstreuhänder der Arbeit, der den Forderungsberechtigten zu befriedigen hat, befreit. Diese sofortige Verhängung ist ohne weiteres möglich, da der Aufforderung zur Nachzahlung stets eingehende Ermittlungen des Reichstreuhänders der Arbeit über die näheren Umstände der Unterbezahlung vorausgehen.

– 2.

Wird der Zahlungsaufforderung durch den Reichstreuhänder der Arbeit entsprochen, so kann dieser die verhängte Verzugsbuße ermäßigen. Der Reichstreuhänder der Arbeit kann also in schwerwiegenden Fällen trotz der Nachzahlung die Verzugsbuße ganz oder zu einem erheblichen Teil einziehen, um ein warnendes Beispiel zu geben.

– 3.

Wird der Zahlungsaufforderung nicht entsprochen, so kann der Reichstreuhänder der Arbeit nicht nur die Verzugsbuße, sondern gleichzeitig auch den Betrag der Minderbezahlung nach den reichsrechtlichen Vorschriften über die Beitreibung öffentlicher Abgaben einziehen.⁵ Selbstverständlich muß die Minderbezahlung auf untertariflicher Bezahlung beruhen. Handelt es sich dagegen z. B. um eine Entgeltkürzung durch Aufrechnung einer Gegenforderung, so ist die Beitreibung der Minderbezahlung im Zwangsverfahren ausgeschlossen.

– 4.

Der Zeitraum, innerhalb dessen untertarifliche Bezahlung der in Heimarbeit Tätigen mit Verzugsbuße geahndet werden kann, wird von 3 Monaten auf 1 Jahr ausgedehnt. Weil die Feststellung untertariflicher Bezahlungen oft sehr eingehende Erhebungen und Berechnungen der Verwaltungsbehörden bedingt, wird in diesen Fällen der Zeitraum von 1 Jahr bereits von dem Zeitpunkt ab zurückgerechnet, an dem der Reichstreuhänder der Arbeit dem für die Minderbezahlung Verantwortlichen die Absicht seines Einschreitens mitteilt. Im übrigen ist der Tag der Verhängung der Verzugsbuße für die Zurückrechnung maßgebend.

Die Vorschriften über die Einleitung und die Durchführung des Verzugsbußverfahrens sowie über die Einziehung des Minderbetrages sind als Kannvorschriften ausgestaltet, um es dem Reichstreuhänder zu ermöglichen, alle besonderen Umstände des Einzelfalles ausreichend zu berücksichtigen und gegebenenfalls von der Ausübung seines Rechts auch Abstand zu nehmen.

Der bisherige Einspruch gegen die Festsetzung der Verzugsbuße ist aus gesetzessprachlichen Gründen in „Widerspruch“ umbenannt worden. Da das Verzugsbußverfahren verschärft worden ist, wird nunmehr ein Widerspruch auch in den Fällen eingeräumt, in denen der Betrag der Verzugsbuße 100 RM nicht überschreitet.

[...] ⁶

VIII.

Da § 13 Abs. 2 entfällt (s. Ziff. III), ist die ihn schützende Strafvorschrift des § 35 Abs. 1 Nr. 1 zu streichen. Dagegen wird in § 35 Abs. 2 ein weiterer strafbarer Tatbestand angefügt. Danach wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer durch unlautere Handlungen gegenüber dem Reichstreuhänder der Arbeit versucht, sich der Pflicht zur Nachzahlung von Minderbeträgen zu entziehen. Diese Bestimmung war notwendig, weil in mehreren Fällen Auftraggeber Zahlungsbelege vorgelegt haben, die falsche Tatsachen vorspiegelten. So sind Heimarbeiter durch Androhung künftiger Auftragsentziehung dazu veranlaßt worden, ihre Unterschrift unter eine Nachzahlungsquittung zu setzen, ohne den in der Quittung ausgewiesenen Betrag erhalten zu haben. Es ist auch häufig vorgekommen, daß Auftraggeber dem Reichstreuhänder im Verlaufe der Nachzahlungsverfahren unwahre Angaben gemacht haben. Die Beurteilung durch die Gerichte war nicht

⁵ Rest des Absatzes auf Anregung des RJuM vom 1. 8. 1938 (o. Anm. 1) zur Klarstellung in die Begründung eingefügt.

⁶ Enth. Erläuterung lediglich redaktioneller Änderungen des HAG im ÄndG Art. V–VII.

einheitlich. Gelegentlich wurde Betrug nach § 263 StGB angenommen, manchmal auch verneint. Auch aus diesem Grunde ist die neue Strafvorschrift erforderlich.

IX.

Die bisherige Amtsbezeichnung „Treuhandler der Arbeit“ ist durch das Gesetz über die 29. Änderung des Besoldungsgesetzes vom 19. März 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 342) in „Reichstreuhänder der Arbeit“ geändert worden⁷. Diese Änderung ist auch im Gesetz über die Heimarbeit vorzunehmen.

Zu Abschnitt 2:

Um die leichte Verständlichkeit und die Volkstümlichkeit des Gesetzes über die Heimarbeit aufrechtzuerhalten, ist es zweckmäßig, das Gesetz über die Heimarbeit auf Grund der Änderungen dieses Gesetzes in neuer Fassung bekanntzumachen. Hierzu bedarf es einer Ermächtigung für den Reichsarbeitsminister, die der Entwurf vorsieht⁸.

⁷ Vgl. ARH IV, Nr. 104 Anm. 2.

⁸ Widerspruch gegen die KabVorl. wurde nicht erhoben, weshalb der RMRk am 23. 7. 1939 dem RAM ihre Annahme im Umlaufweg konstatierte. Am 9. 8. übersandte dieser die bereits mitgezeichnete Ausfertigung, jedoch gelang es Lammers während der Augustkrise nun nicht mehr, sie Hitler zur Unterschrift vorzulegen; R 43 II/556, Bl. 49–52. Da der RAM aber auf baldige Verkündung drängte, regte der RMRk am 13. 10. ihre Verabschiedung als VO des MRfdRV an, und Göring fertigte die inhaltl. identische VO zur Änderung des Gesetzes über die Heimarbeit am 30. 10. 1939 aus (RGL. I S. 2143). Die Neufassung des HeimarbeitsG erging ebenfalls unterm 30. 10. 1939 (RGL. I S. 2145), desgleichen eine umfangreiche DVO (RGL. I S. 2152); R 43 II/556, Bl. 53–77. Vgl. PFUNDTNER/NEUBERTIV e 4, S. 1–26a (neu).

Zitierhinweis

Nr. 93 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Änderungsgesetzes über die Heimarbeit. 14. Juni 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d093>